

CLUB MOTEROS CARTAGENA

Arrendador: Fredy Mora Avendaño · C.C. 1.047.393.901 · Cartagena de Indias, Bolívar

CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

Contrato de arrendamiento de motocicleta con opción de adquisición — Placa DPU50I

COMPARECIENTES

Entre los suscritos, a saber:

JHONATAN FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cartagena de Indias, identificado con cédula de ciudadanía número 1.002.249.686, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CEDENTE**;

YAMPIER ALEJANDRO CHIRINO MEDINA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cartagena de Indias, identificado con Permiso por Protección Temporal (PPT) número 2.867.499, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CESIONARIO**; y

FREDY MORA AVENDAÑO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cartagena de Indias, identificado con cédula de ciudadanía número 1.047.393.901, obrando en su calidad de propietario del vehículo y arrendador dentro del contrato objeto de cesión, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ARRENDADOR**;

hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL**, el cual se registrará por las cláusulas que más adelante se enuncian, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que entre EL ARRENDADOR y EL CEDENTE se encuentra vigente un contrato de arrendamiento de vehículo con opción de adquisición, cuyo objeto es la motocicleta identificada con placa DPU50I, más adelante descrita.

SEGUNDA. Que EL CEDENTE ha manifestado de manera libre, voluntaria y espontánea su intención de ceder la totalidad de la posición contractual que ocupa dentro del referido contrato, por no serle posible continuar con su ejecución.

TERCERA. Que EL CESIONARIO ha manifestado su intención de aceptar dicha cesión y de continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones originalmente pactadas.

CUARTA. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 887 y siguientes del Código de Comercio, la cesión de la posición contractual requiere la aceptación del contratante cedido, aceptación que EL ARRENDADOR otorga de manera expresa mediante la suscripción del presente documento.

CLÁUSULAS

PRIMERA — OBJETO. EL CEDENTE cede a favor de EL CESIONARIO, de manera total, definitiva e irrevocable, la posición contractual que ocupa dentro del contrato de arrendamiento de motocicleta con opción de adquisición identificado en este documento, comprendiendo la totalidad de los derechos y obligaciones que de él se derivan, y de manera expresa: los ahorros acumulados, el tiempo de contrato transcurrido y los períodos pagados, el saldo a favor y las deudas pendientes existentes a la fecha de suscripción del presente instrumento. EL CESIONARIO se subroga en la posición de arrendatario para todos los efectos legales y contractuales.

SEGUNDA — IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO. El vehículo objeto del contrato cedido es el siguiente:

Placa	DPU50I
Marca y línea	_____
Modelo	_____
Número de motor	_____
Número de chasis	_____

TERCERA — ESTADO DE CUENTA A LA FECHA DE LA CESIÓN. Las partes dejan constancia de que, a la fecha de suscripción del presente documento, el estado de cuenta del contrato cedido es el que a continuación se detalla, cifras que fueron verificadas y explicadas por EL ARRENDADOR en presencia de EL CEDENTE y de EL CESIONARIO, quienes declaran conocerlas, entenderlas y aceptarlas en su integridad:

Fecha de inicio del contrato	_____
Modalidad y valor del período	_____
Períodos pagados	_____ de un total de _____
Ahorro acumulado a favor	\$ _____
Saldo a favor	\$ _____
Deuda pendiente	\$ _____
Fecha aproximada de finalización	_____

CUARTA — DECLARACIONES DE EL CEDENTE. EL CEDENTE declara bajo la gravedad del juramento que: (i) la presente cesión la realiza de manera libre, voluntaria y sin apremio de ninguna naturaleza; (ii) a partir de la fecha renuncia de manera expresa e irrevocable a reclamar, hoy o en el futuro, a EL ARRENDADOR o a EL CESIONARIO, suma alguna por concepto de ahorros acumulados, saldo a

favor, aportes, mejoras o cualquier otro valor derivado del contrato cedido; (iii) hace entrega material de la motocicleta y de sus accesorios y documentos a EL CESIONARIO; y (iv) cualquier acuerdo económico celebrado entre EL CEDENTE y EL CESIONARIO con ocasión de esta cesión es ajeno a EL ARRENDADOR, quien no asume responsabilidad alguna por él.

QUINTA — DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE EL CESIONARIO. EL CESIONARIO declara que: (i) acepta la cesión en los términos aquí expresados; (ii) conoce y acepta el estado de cuenta consignado en la cláusula tercera, asumiendo de manera directa las deudas allí registradas; (iii) conoce y acepta las condiciones, tarifas, plazos y reglamento del contrato cedido, los cuales no sufren modificación alguna por virtud de este acto; (iv) se obliga a continuar el pago de los períodos en las mismas condiciones pactadas; (v) se obliga a suscribir la autorización de tratamiento de datos personales y a entregar la documentación que EL ARRENDADOR le requiera; y (vi) recibe el vehículo en el estado en que se encuentra, el cual declara haber inspeccionado a satisfacción.

SEXTA — ACEPTACIÓN DE EL ARRENDADOR. EL ARRENDADOR acepta de manera expresa la cesión aquí convenida y reconoce a EL CESIONARIO como titular de la posición contractual de arrendatario. Se deja constancia de que la presente aceptación no constituye novación de la obligación: el contrato cedido continúa vigente en sus mismos términos, condiciones, tarifas y plazos, sin solución de continuidad.

SÉPTIMA — PROPIEDAD DEL VEHÍCULO. Las partes dejan expresa constancia de que la propiedad de la motocicleta permanece en cabeza de EL ARRENDADOR y que la presente cesión no transfiere ni constituye derecho de dominio alguno sobre el vehículo, sino únicamente la posición contractual dentro del contrato de arrendamiento. La opción de adquisición pactada en el contrato original se hará efectiva a favor de EL CESIONARIO únicamente cuando este cumpla a cabalidad la totalidad de las obligaciones a su cargo.

OCTAVA — RESPONSABILIDAD POR HECHOS ANTERIORES. Las multas, comparendos, sanciones de tránsito, siniestros, daños al vehículo o a terceros y, en general, cualquier obligación originada en hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de suscripción del presente documento, serán de cargo exclusivo de EL CEDENTE, aun cuando se notifiquen o se hagan exigibles con posterioridad. Los originados a partir de esta fecha serán de cargo exclusivo de EL CESIONARIO.

NOVENA — PERFECCIONAMIENTO Y EJEMPLARES. El presente contrato se perfecciona y produce plenos efectos a partir de la fecha de su suscripción por las tres partes comparecientes. Se firma en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, uno para cada una de ellas.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

JHONATAN FERNÁNDEZ ORDOÑEZ

C.C. 1.002.249.686

EL CEDENTE

Huella índice derecho: _____

YAMPIER ALEJANDRO CHIRINO MEDINA

PPT 2.867.499

EL CESIONARIO

Huella índice derecho: _____

FREDY MORA AVENDAÑO

C.C. 1.047.393.901

EL ARRENDADOR — Acepta la cesión

Huella índice derecho: _____